

התנ"ך וספרות העולם הקדום - בין עימות לאימוץ 01-010-03

הירא ודיע: דילקמ
והישאי ו'גרפ ר"ד: הצרמ
2019-03-13: דיראת

ראינו בפעם הקודמת שבעבר היה מקובל לתפוש את חוקי התורה כנשגבים, מעל לכל יצירה אחרת. היו לכך שתי סיבות - תיאולוגית ומעשית (אין למה להשוות). הסיבה התיאולוגית התפרקה הרבה לפני הסיבה המעשית. נעשה השוואות גם בין התוכן של חוקים, וגם בין רצפים לא-כל-כך קשורים של חוקים שמופיעים בסדר דומה במקורות אחרים - מה שראה על קשר ברמת העריכה.

חוק הוצאה להורג של רוצח

“מכה איש ומת - מות יומת”. החוק הזה, מספר שמות, מופיע גם בדיני אור נמו. זה לא כל כך מפתיע - זוהי טענה מאוד הגיונית, ודרושה בכל מערכת משפט. ועם זאת - במערכת המשפט המודרנית אין את זה - עונש מוות לרוצחים הוא די נדיר. יש לכך שתי סיבות:

1. סיבה פרקטית - היום יש בתי כלא, ואפשר לכלוא אנשים. בעבר זה היה יותר בעייתי.
2. סיבה מוסרית - היום המערכת יותר מתמקדת בשיקום הפושעים, החזרתם למוטב, ואילו מערכת המשפט העתיקה התמקדה בצדק, בנקמה, בהענשת הפושעים.

חוק עבד נשוי

באותו פרק מופיע גם חוק העבד, שמסדיר בעיה בעניין העבדות. אם לעבד יש אישה, אז למי היא שייכת - לאדון או לעבד? האם היא משתחררת יחד עם העבד? התורה מחלקת לשלושה מקרים:

1. אם הוא רווק - הוא יוצא לבד. הגיוני.
 2. אם הוא בא נשוי - הוא יוצא עם אשתו. גם הגיוני.
 3. אם העבד בא רווק והתחתן בזמן העבדות - אז מה עושים?
- במקרה השלישי, התורה אומרת שהעבד יצא לבד, והאישה תישאר אצל האדון. יש כאן עיקרון משפטי - איזה קניין קודם? אם אתה קודם נשוי ואז נמכר, אז הקניין של האדון לא שובר את הקניין שלך. אם אתה קודם נמכר ואז מתחתן, אז הקניין של האדון קודם.
- בדיני אור נמו יש חוק “כי ייחץ עבד מרצונו הוא אמה לאישה, העבד ההוא זרור קורא לו - מן הבית היא יוצא לא תצא”. אותו דבר כמו החוק המקביל מספר שמות.

חוק עונש לפורץ

חוק אחר מספר שמות - “אם במחתרת ימצא הגנב והכה ופת אין לו דמים”. כלומר אם הורגים את הפורץ בזמן המעשה אז אפשר להרוג אותו. אבל “אם זרחה השמש עליו דמים לו שלם ישלם”. חז“ל מפרשים “זרחה השמש” - אם ברור לך שאין לו כוונה להרוג אותך.

בדיני אשכנז יש חוק דומה - “איש אשר ייתפס בבית מושכנו, בתוך הבית בצהרי היום - 10 שקלים כסף שקול יישקול. אשר לילה בתוך הבית ייתפס - ימות לא יחיה”. המילה “מושכנו” משמעותה “מסכן” - כלומר בבית של אדם עני.

למה פורצים של לילה נענשים יותר? כנראה בגלל שהם יותר מסוכנים ועלולים להרוג אותך.

ההבדל בין שני החוקים הוא שבתורה מדובר על השאלה אם מותר להרוג את הפורץ ואילו בדיני אשכנז מדובר על השאלה איזה עונש השופט צריך לתת לגנב.

דיני אונס

בדברים כ”ב כתוב שאם מגלים יחסי ניאוף בעיר סוקלים את שניהם - את האיש על הניאוף ואת הנערה על זה שלא צעקה. אבל אם תופשים אותם בשדה סוקלים רק את האיש - כי לא היה עוזר אם הנערה הייתה צועקת. יש כאן הבחנה חיצונית - השאלה אם הנערה היא שותפה לפשע או קורבן נקיבות המעשה.

הבחנה הבחנה בין רצון לאונס בתורה שונה מאוד מההבחנה אצלנו. אצלנו כל מה שלא מרצון הוא אונס - ובתורה כל מה שלא אונס הוא מרצון. זה נשמע אותו דבר, אבל זה חשוב מבחינת נטל ההוכחה. למשל ביחסי מרות - בעולם שלנו במקרה של יחסי מרות בעל המרות צריך להוכיח שהיה רצון, ואילו בעולם הקדום ברירת המחדל היא שהיה רצון ואם רוצים לטעון שמדובר באונס צריך להוכיח שלא היה רצון.

התנ"ך וספרות העולם הקדום - בין עימות לאימוץ 01-010-03

הירא ודיע: דילקמ
והישאי ו'גרפ ר"ד: הצרמ
2019-03-13: דיראת

לכן, האינדיקציה של התורה היא "אם לא צעקת - סימן שהסכמת". אין מודעות בחוק של התורה לאפשרות שהנערה התנגדה בכל מאודה ולא יכלה לעשות כלום. ההנחה היא שאם זה קרה בעיר אז לא יכול להיות שהיא צעקה ואף אחד לא שמע, אבל אם זה בשדה אז אי אפשר לדעת אם היא צעקה או לא צעקה - ולכן יוצאים מנקודת הנחה שהיא כן צעקה.

לגבי האיש - תמיד אשם, כי הוא החזק. אבל הנערה לא יכולה להתנגד פיזית, ולכן השאלה היא אם היא צעקה או לא צעקה.

מה דיני חית אומרים בעניין הזה? אם זה בהרים - רק האיש מומת. אבל אם זה בבית - גם האשה מוממת. ואם הבעל תופס אותם, מותר לו להרוג אותם. כלומר גם כאן החוקים דומים.

דברים כ"ה י"א

אם שני אנשים הולכים מכות, ואשה של אחד באה להציל את בעלה מהשני שמרביץ לו ואוחזת באשכיו - אז קוצצים את כף ידה.

למה קוצצים לה את היד? כי היא עשתה את המעשה עם היד.

הערה בד"כ בתנ"ך מידה כנגד מידה היא שכפול של הפגיעה. אין כמעט אף דוגמה של הסוג השני של מידה כנגד מידה - הענשת האיבר החוטא. בעולם הקדום רווחת מאוד הענשת האיבר החוטא, אבל הדוגמה היחידה בתורה של הענשת האיבר החוטא היא כאן - כנראה בגלל שאין אפשרות לשכפל את הפגיעה.

בדיני אשור התיכונה יש חוק דומה, אבל שם קוצצים רק אצבע אחת. העונש נראה מוגזם, אבל בתחום המיני פגיעה מינית נשפטת לא על פי הנזק הפיזי אלא על פי הנזק הנפשי - כי ההבדל בין יחסי מין לפגיעה מינית הוא נפשי. בעולם הקדום אישה שפוגעת מינית בגבר היא דבר מאוד חמור. יש גם שאלה מה היא עשתה לו בדיוק - האם היא רק החזיקה במבושיו, או אם היא גם ממש פגעה בהם והפכה אותו לעקר.

אחד ההבדלים החשובים בין החוקים הוא איך קורה שאישה נאבכת בגבר - בתורה היא באה להגן על בעלה ואילו בחוקי

ממקום-אחר בחוק אחר, מדברים על אנשים שהולכים מכות, אישה הרה הולכת באזור, והיא מקבלת מכה שהורגת את העוברים אבל האישה לא מתה. הבעל משית עונש על האישה. אבל אם היא מתה - אז זה רצח לפי חוקי הרצח הרגילים.

בחוקי חמורבי יש חוק דומה, אבל בו פשוט מדובר על גבר שמכה אישה.

יש כאן חוקים שמדברים על דברים שספציפית קשורים לגבר ואשה שהולכים מכות, ואז נשאלת השאלה - איך זה קורה? בתורה צריכים להסביר שהיה מאבק בין שני גברים והאשה נקלעה אליו, אבל בשאר העולם הקדום לא הייתה בעיה כזאת - כי זה שאישה מקבלת מכות מגברים זה הרבה יותר נפוץ. היסטורית (וגם היום) המצב של נשים אצל ישראל היה הרבה יותר טוב מאשר אצל העמים השכנים.

חוק עד זומם

לפי ספר דברים י"ט, מענישים עד שמשקר בכוונה לפי העונש שהוא קיווה להשיג לנאשם שהעיד נגדו. רשום "לא תחוס עיניך" - כלומר לא לרחם ולא להבהל מחומרת העונש, למרות שהעדות לא עשתה נזק (כי העד נתפס בשקרו) - למרות שמקרה של נסיון רצח למשל לא נחשב חמור כמו רצח שהצליח. יש כאן הבחנה שההפיכה של מערכת המשפט לכלי לביצוע הפשע היא חמורה במיוחד.

חוק מספר 3 של חמורבי מאוד דומה - אם המקרה הוא דיני נפשות אז העד מומת, ואם מדובר בדיני ממון אז העד משלם את העונש שהיה מושט על הנאשם אם השופטים היו מקבלים את עדותו. יש הבדל בין החוקים מבחינת נטל ההוכחה על כך שהעד משקר. במשפט העברי "ודרשו השופטים היטב" - צריך להוכיח שהוא משקר. בחוקי חמורבי העד צריך להוכיח שהוא דובר אמת, ואם הוא לא עושה את זה אז הוא נחשב לעד שקר.

סיכום

הייתה מערכת משפטית בעולם הקדום שבסה"כ היו דומים למערכת המשפט העברית. דמיון זה לא זהות, אבל עדיין אומר שצריך לבדוק את זה.